

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة

القضية التفتيزية رقم (2473- 2025)

بناء على التفاني نحن الخبراء المهندسين المدلي محمد بخيت الخراطة المقرر العقاري علي ابراهيم الجرايد خبراء في القضية التفتيزية رقم اعلاء من قبل مأمور تنفيذ المرفق وموضوعها الكشف الحسي ووضع اليد على حصص المحكوم عليه علي حمد سالم المساعيد على قطعة الأرض ذات الرقم 930 حوض 3 السكة حي رقم 00 لوحة رقم 17 من أراضي المرفق قرية الفدين، وبعد ان تم الوقوف على رقبة العقار برقعة كتب التفتيز مقلح الكركي نباله عن مأمور التنفيذ، ووكيل المحكوم له . بعد ذلك تم اهلنا المهمة الموكلة لنا وهي (مطابقة للمبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى ووصف قطعة الأرض وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار وصفا دقيقا وشاملا ووصفها من حيث موقعها ونوعها وشكلها وطبيعتها وترقيتها وصلاحياتها للزراعة والبناء وبين اقربها وبعدها عن الخدمات وبين ما عليها من انشاءات واشجار وابار ارتوازية ان وجدت وتقدير قيمة المتر المربع الواحد لقطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير قيمة قطعة الأرض وما عليها من اشجار وانشاءات وابنية مجتمعة وبين قيمة حصص المحكوم عليه في الابنية والانشاءات المقامة على قطعة الأرض والمزروعت وبين الاسس والاعتبارات التي استند اليها الخبراء في تقدير سعر المتر المربع الواحد لتلك القطعة والانشاءات المقامة عليها ان وجدت وعلى ان ينكر الخبراء في تقريرهم الوثائق التي سلمت اليهم والوقائع التي تم الاستناد اليها او اقرانها في ارائهم واستنتاجاتهم والدور الذي قام به الخبراء وعدد السرات التي قاموا بزيارة العقار المطلوب اجراء الخبرة عليه ، والطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول للتقديرات مع مراعاة وجوب ان يكون الخبر المقرر العقاري مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين وفقا لنظام تسجيل المقدرين العقاريين لرقم 81 لسنة 2004 وذلك بموجب شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري مع مراعاة احكام المادة (83) 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته بأن يقوم الخبير بالإصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب مقصل عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثارة شكوك حول حيادته واستقلاله عن اي طرف من اطراف الدعوى او وكلاؤهم او هيئة المحاكمة على ان يكون التقدير بتاريخ وضع اليد الواقع في 2026/3/3 وعلى ان يستأنس الخبراء بالبيانات المقدمة في هذه القضية، وبعد ذلك تم تطبيقا القسم للقانوني بان نقوم بالمهمة بكل امانة واخلاص، وتم تزويضا بالمبررات وهي سند التسجيل ومخطط الاراضي ، بعدها طلبنا من المحكمة الامهال لإعداد التقرير اللازم.

بعد ذلك وبعد الوقوف على رقبة العقار ومطابقة سند التسجيل مع مخطط الاراضي ومع الواقع تم اخذ القياسات اللازمة، وتبين لي ما يلي:-

- 1- سند التسجيل ومخطط الاراضي والمخطط التنظيمي متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك داخل حدود بلدية المرفق للكبرى منتظمة سكن ب ومساحتها تساوي (792.00 متر مربع) حسب سند التسجيل.
- 2- تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى ضمن حدود وتنظيم بلدية المرفق الكبرى منتظمة سكن ب ولقعة في الجهة الشمالية من مدينة المرفق وفي الجهة الشمالية الشرقية من المستشفى الأمريكي ضمن منطقة سكنية والقطعة ذات طبيعة مستوية وترتكبها صفراء وشكلها الهندسي منتظم مؤمنة بوكالة الخدمات.

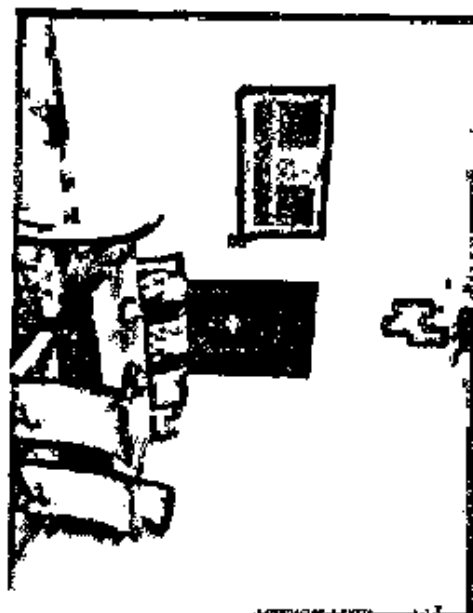
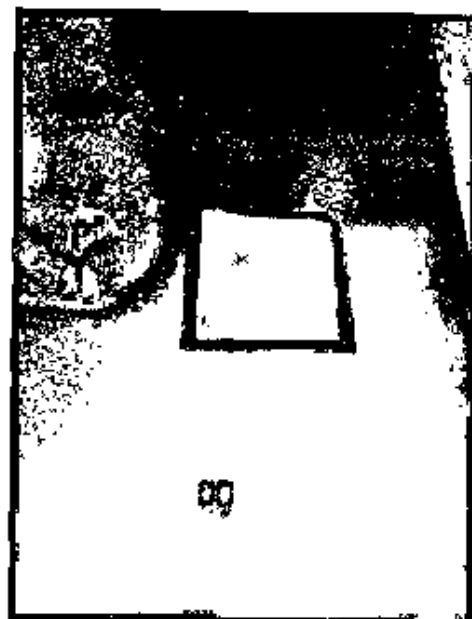
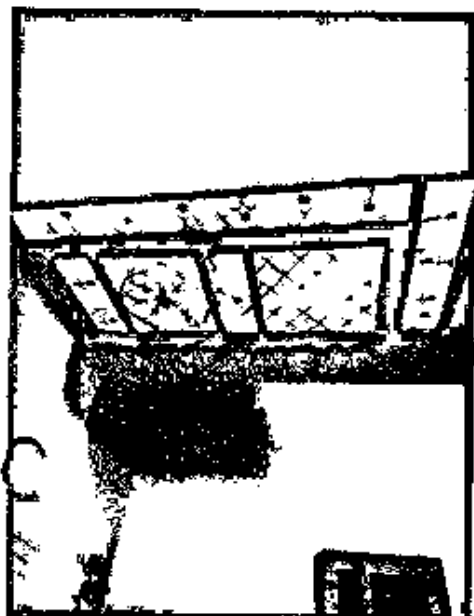
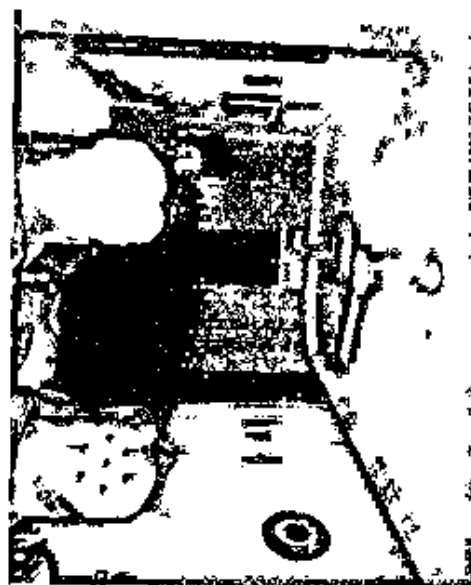


SEAL



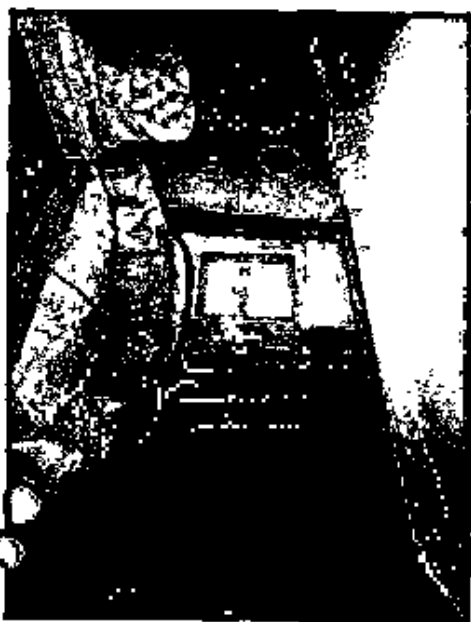
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

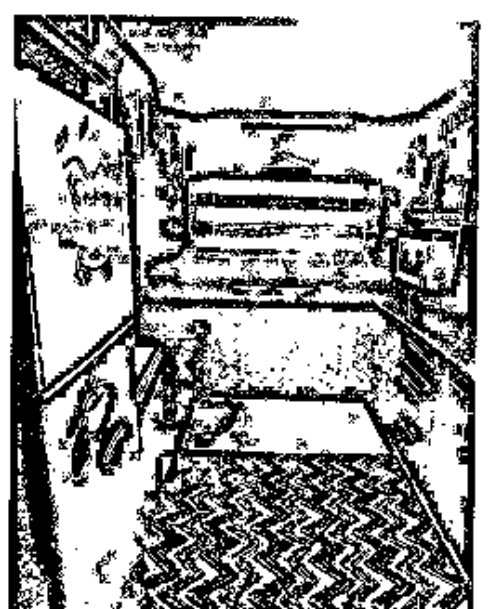
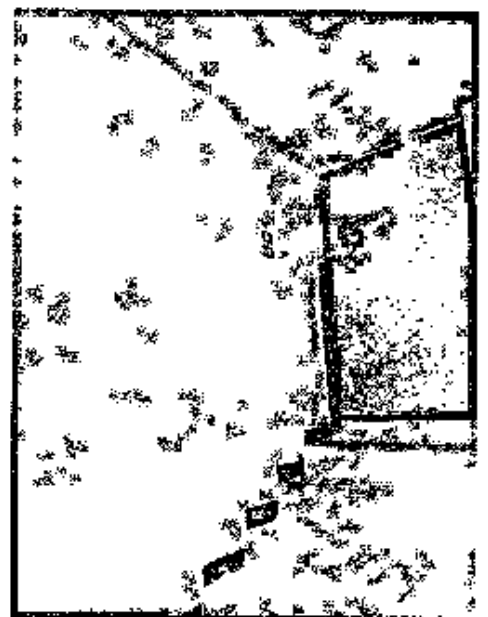
[Handwritten signature]



00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Image 2026-03-16 at 9.19.17,



Image 2026-03-16 at 9.19.17,



Image 2026-03-16 at 9.19.17,



Image 2026-03-16 at 9.19.17,



Image 2026-03-16 at 9.19.17,



Image 2026-03-16 at 9.19.18,



Image 2026-03-16 at 9.19.18,

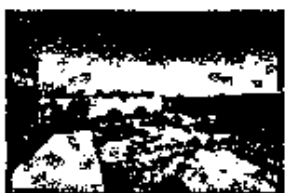


Image 2026-03-16 at 9.19.18,



Image 2026-03-16 at 9.19.18,



Image 2026-03-16 at 9.19.18,



Image 2026-03-16 at 9.19.18,



Image 2026-03-16 at 9.19.17,



Image 2026-03-16 at 9.19.19,



Image 2026-03-16 at 9.19.19,



Image 2026-03-16 at 9.19.19,



Image 2026-03-16 at 9.19.19,



Image 2026-03-16 at 9.19.19,



Image 2026-03-16 at 9.19.19,



Image 2026-03-16 at 9.19.20,



Image 2026-03-16 at 9.19.20,



Image 2026-03-16 at 9.19.20,



Image 2026-03-16 at 9.19.09,



Image 2026-03-16 at 9.19.09,



Image 2026-03-16 at 9.19.09,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3- بعد الكشف الحسي تبين بأن القطعة مقام عليها بناء من الإسمنت المسلح عبارة طابقين أرضي ولول بدون واجهات حجر، الطابق الأرضي مساحته 2م104 والطابق الأول مساحته 2م104 وهو من الطوب والاعدة والسقف المسلح بدون واجهات حجر ومقصور ومدهون من الداخل والخارج والبناء مشطوب بالكامل بتشطوبات جيدة وللاطلا من السيراميك والشبليك المنيوم وابواب خشب وحماليات حديدية المطبخ أرضيته سيراميك والحمامات أرضيات وجدران سيراميك، البناء مرخص بالرخصة رقم 90/268 م.ف تاريخ 2012/3/21، وحول البناء سور قاتم من الطوب والاعدة مقصور من الداخل والخارج وبارتفاع 1.8 متر وطوله 120 متر، وضمن القطعة أشجار متنوعة بعمر 3 سنوات وستين، مؤمنة بكافة الخدمات.

التقديرات:

بعد الاطلاع على الاسعار السائدة في السوق العقاري المحلي ضمن منطقة القدين حوض السمكة، ومقارنتها بأسعار عقارات مشابهة خلال السنوات الأخيرة، مع مراعاة الموقع والخدمات وطبيعة الأرض، وبعد الاطلاع على أسعار الأراضي في محيط المنطقة كمقارنة معيارية، والاستئناس بأسعار الأساس وكذلك السعر الإداري في دائرة الأراضي والمساحة، واعتماداً على خبراتنا في مجال التقدير العقاري والاسعار في المنطقة وكذلك الخبرة الانشائية مع الاطلاع على واقع حال الانشاءات القائمة وعمرها، وبإقتالي يكون تقدير ارض العقار وما عليها من انشاءات للقطعة موضوع الدعوى كالتالي:

الوصف	القياس	سعر المتر (دينار)	التقدير	
			فلس	دينار
ارض العقار	2م792.00	20	000	15840
الطابق الارضي	2م104.00	160	000	16640
الطابق الاول	2م104.00	155	000	16120
للسور القاتم	بالمقطوع		000	2500
الأشجار المتنوعة	بالمقطوع		000	300
المجموع			000	51400

قيمة حصص المحكوم عليه: 51400.00 دينار
(واحد وخمسون ألفاً وأربعمائة دينار لا غير)

• على ضوء ما ورد بالمواد من (83- 86) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإننا نبين للمحكمة الموقرة ما يلي:

أ- لم نسلّم أي وثائق أو مستندات من الخصوم.

ب- قمنا بإعداد تقرير الخبرة بأنفسنا دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى.

ت- لم يتم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرتنا لأي طرف.

ث- تم إعادة الوثائق التي سلّمناها إياها المحكمة الموقرة والتي كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لنا، مع (3) نسخ من التقرير وتم الاستعانة بالصور الفوتوغرافية لتوضيح التقرير.

ج- قمنا نحن الخبراء المهندسين المدني محمد بخت الخزاعلة خلوي والمقدر العقاري علي إبراهيم الجرايد بإعداد التقرير بعد أن استندنا في أعداده على واقع الحال للقطعة والإنشاءات وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية وملها سند التسجيل ومخطط الأراضي. كما تم الأخذ بالتواضعات اللازمة لغايات إنجاز المهمة المطلوبة ، وقد استغرق الوقت في إعداد التقرير 48 ساعة شاملة العمل الميداني والمكتبي ، وإن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها والبناء عليها فيما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحة والهندسية المطلوبة ، ولقد لا يوجد بيننا وبين أطراف الدعوى أو وكلائهم لو هيئة المحكمة أية علاقة قرابة أو عداوة ... وهذه خبرتنا.

تحريرا بتاريخ 2026/3/16 م

خبير ومقدر عقاري
علي إبراهيم الجرايد

خبير مهندس مدني
محمد بخت الخزاعلة